Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione istruttoria tecnica
ai sensi dell'art. 252 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
relativa al documento

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S

Area Gravina Leucaspide

"*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*" e le controdeduzioni "AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2022/248

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MITE con note prot. n. 91660 del 22/07/2022 protocollate in ISPRA al n. 41967 del 22/07/2022 e successiva documentazione integrativa prot. MITE 100114 del 10/8/2022 protocollata in ISPRA al n. 45787 del 10/8/2022, è relativa alla relazione "*Gravina Leucaspide" Rev_3 – versione Mark Up*" e alle controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*" trasmesse dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. rispettivamente con nota del 18 luglio 2022, acquisita in pari data dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n. 89634, e nota del 23 luglio 2022, acquisita in data 25/07/2022 dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n. 92153.

La suddetta documentazione è disponibile per la consultazione sul portale istituzionale Bonifica di siti contaminati della DG-USSRI del MITE, al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ (in corrispondenza di ID numerico inserire: SIN ID7 – Area ID 3917).

La relazione istruttoria tecnica è stata condivisa con ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto.

2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Si premette che l'area oggetto di caratterizzazione è compresa integralmente nel territorio del Comune di Statte (TA) ed ha un'estensione complessiva di circa 46.50 Ha, e non ricade interamente all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000. Si evidenzia, inoltre, che l'area "Gravina Leucaspide" è attualmente sotto sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Taranto, pertanto, gli accessi sono soggetti ad autorizzazione e controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria incaricata.

Per le valutazioni di merito si fa riferimento alla seguente documentazione pregressa:

1. Nota MiTE 96770 del 10/09/2021, contenente il parere ARPA prot. n.54193 del 30/07/2021 condiviso con ISPRA, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), per gli aspetti ambientali;

2. Relazione Tecnica, revisionata al gennaio 2022 ("Gravina Leucaspide" Rev_2), con aggiornamenti sulla vincolistica del sito, sulle operazioni per la realizzazione nuovo piezometro, sulla programmazione di indagini ambientali nell'alveo fluviale;

3. Nota integrativa del Proponente (24/03/2022) a seguito del parere ARPA Puglia prot. n. 54193 del 30/07/2021, contenente n.3 allegati tra cui la richiesta di chiarimento parere VINCA (14/10/2021) indirizzato alla Provincia di Taranto per la sostituzione del piezometro non più in esercizio;

4. Elaborati integrativi di cui Tavola A.12.a – Planimetria con ubicazione delle indagini proposte e Tavola A.12.b – Planimetria con ubicazione delle indagini proposte in alveo fluviale all'interno dell'area d'interesse, trasmesse da ILVA con nota del 21/01/2022;

5. Parere trasmesso da Arpa Puglia Dipartimento di Taranto al MiTE con nota Prot. n.49145 del 06/07/2022;

6. Nota MiTE del 14 luglio 2022 con protocollo n. 88027 con la quale sono state comunicate al proponente le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta, al fine dell'approvazione del documento "*Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in AS - "Gravina Leucaspide*";

7. Relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*", trasmessa dai Commissari Straordinari in A.S. con nota del 18 luglio 2022, acquisita in pari data dal MiTE al protocollo n. 89634. Tale relazione integra la Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3, trasmessa dai Commissari Straordinari in A.S. in data 07/07/2022 che a sua volta sostituisce il documento "Allegato 2 – Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_2, trasmesso da ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) il 21/01/2022, il quale riportava le integrazioni al Piano di Caratterizzazione a seguito del parere ARPA/ISPRA del 30/07/2021 e che per mero errore si riferiva ad un documento diverso rispetto a quello oggetto delle suddette osservazioni;

8. Nota ILVA S.p.A. in A.S. del 23 luglio 2022 "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*", acquisita dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n. 92153 in data 25/07/2022, alla quale risulta allegata: "Altra documentazione integrativa" (• Certificati storici di residenza alla data della richiesta • Visura catastale fabbricato Foglio 23 Particella 61 • Visure catastali del complesso masserizio).

3 OSSERVAZIONI

Si richiamano complessivamente le osservazioni già espresse nei pareri ARPA prot. n.54193 del 30/07/2021 condiviso con ISPRA (parere ARPA/ISPRA), ed Arpa Puglia del 06/07/2022 (prot. ARPA n.49145 del 06/07/2022), esprimendo la congruità fra quanto richiesto e l'ultima relazione trasmessa "*Gravina Leucaspide" Rev_3 – versione Mark Up*". Inoltre, rispetto alle controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*", ed altra documentazione integrativa trasmessa dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 25 luglio 2022, si riportano osservazioni di merito in relazione alle prescrizioni che il Proponente non concorda:

Osservazione 1 - Il Proponente ha recepito i contenuti dell'osservazione in cui si chiede di fornire un quadro sinottico recante tutti i vincoli relativi all'area in esame, fornendone la specifica

(pagg.19-21 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Pertanto, la richiesta di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita**.

Osservazione 2 – Il Proponente specifica la destinazione d'uso riferita al PUG di Statte (pagg.10-11 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"), tuttavia in linea all'osservazione del parere ARPA/ISPRA, si ribadisce l'opportunità che le verifiche in materia di programmazione urbanistica vengano svolte dagli Enti competenti. Si evidenzia la necessità, vista la particolare tipizzazione del sito come da certificato di destinazione urbanistica esibito (Allegato B.3 "*Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG*"), di definire in maniera esplicita e sintetica a quale destinazione d'uso le stesse tipizzazioni corrispondano ossia se a "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o a "Siti ad uso Commerciale e Industriale", in modo da consentire al sistema (ARPA/ISPRA) di associare univocamente i valori limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), all.5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti all'area di interesse. Tale osservazione **non viene quindi recepita** dal documento relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*".

A tale proposito si richiamano le controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*" alla seguente prescrizione:

la prescrizione 5 – Destinazione d'uso. "*vista la particolare tipizzazione del sito (cfr. certificato di destinazione urbanistica in Allegato B.3 "Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG"), il Comune di Statte deve esprimersi in maniera esplicita e sintetica in merito alla destinazione d'uso corrispondente alle tipizzazioni: "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o "Siti ad uso Commerciale e Industriale*"

Il Proponente ribadisce la propria posizione e dichiara che "l'attività di sussunzione nelle categorie "Verde pubblico, privato, residenziale" e "commerciale, industriale" richiede uno sforzo ermeneutico in più rispetto alla sola tipizzazione urbanistica che pare, peraltro, esorbitare dalle competenze dell'Ente comunale.

Si evidenzia che l'Istituto non ha specifiche competenze per esprimersi in merito all'effettivo uso del sito, rimandando tale valutazione agli Enti per quanto di competenza. Comunque, si suggerisce che, in assenza di una specifica classificazione dei terreni oggetto di bonifica, ai fini della rilevazione dei tassi di contaminazione, il confronto delle concentrazioni rilevate con i limiti tabellari debba essere effettuato in funzione delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati vigenti.

Osservazione n. 3 - Il Proponente ha recepito i contenuti dell'osservazione n.3 precisando che: "*per quanto attiene il piezometro 6/90/I/FP risultato non idoneo al monitoraggio a seguito delle videoispezioni condotte alla presenza di ARPA Puglia a Gennaio 2021, ILVA in AS ha già proceduto ad affidare un ordine per la terebrazione di un nuovo pozzo*". Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo piezometro in sostituzione del piezometro 9/232/I/FP. La richiesta di cui al parere

ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pag.59 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*")

Osservazione 4 - La modalità di campionamento dei sondaggi e la proposta di "Indagini Ambientali nell'alveo fluviale", così come richiesta dall'osservazione 4 di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pagg. 54-58 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Come già esplicitato (nota del 23 luglio 2022 trasmessa dal Proponente), si precisa che l'esecuzione dei "sondaggi in prossimità del confine occidentale dell'area praticamente coincidente con il tratto in alveo della Gravina" è da intendersi attuabile solo ed esclusivamente nelle aree di pertinenza di ILVA S.p.A. in A.S. ricadenti fra l'alveo della Gravina e la base del versante in sinistra idrografica della stessa.

Osservazione 5 – L'osservazione di cui al parere ARPA/ISPRA può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pagg. 51-52 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"), dal momento che il Proponente ha accolto la richiesta di prelevare campioni di suolo secondo lo schema indicato, ad eccezione del campione C4 contenente la frangia capillare con motivazioni che si ritengono condivisibili.

Osservazione 6 – Con riferimento alla richiesta verifica della presenza di materiali di riporto nell'area in oggetto,il Proponente dichiara che, qualora fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla Legge 98/2013, si provvederà a gestire gli stessi secondo le normative vigenti in materia (pag. 64 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*").

Si raccomanda, in caso di rinvenimento durante l'esecuzione dei sondaggi ambientali, di materiale di riporto come definito al comma 1 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, di descrivere e distinguere gli spessori del suddetto materiale e della litologia naturale sottostante, quindi di campionare separatamente le due matrici. Sui materiali di riporto dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 (art.9). Dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al quale bisognerà rapportarsi per i valori limite da utilizzare per il confronto delle risultanze analitiche di laboratorio. Inoltre si raccomanda, anche in coerenza con quanto esplicitato al comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2[1], al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, che il set analitico di base debba essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tabella 2

[1] *Comma 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,* ***ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati****.*

Allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 quali Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuri liberi, più Vanadio e Bario; per questi parametri il confronto potrà avvenire con i valori delle CSC riportati in Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre per il Vanadio si potrà far riferimento ai limiti dell'ISS (https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/).

Osservazione 7 – Con riferimento alla richiesta di corredare il report conclusivo delle indagini con grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) in formato vettoriale ESRI® shapefile e/o geodatabase, accompagnati dai relativi metadati, l'osservazione può ritenersi **correttamente esplicitata e recepita** (pag. 67 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*").

Osservazione 8 - Il Proponente ha accolto la presente osservazione fornendo la revisione dell'All. 2 – A4 – Land 6 – Carta Geologica. Pertanto, la richiesta di cui al parere ARPA/ISPRA **può ritenersi superata**.

Osservazione 9 – Il Proponente ribadisce l'assenza di "bersagli di tipo residenziale neanche di tipo *off-site*, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale" (pag. 49 della relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*"). Nel parere ARPA/ISPRA si fa presente che vista la presenza del complesso denominato "Masseria Leucaspide", i bersagli da considerare, come previsto nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (rev. 2, marzo 2008), devono essere Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale. Tale osservazione **non viene quindi recepita** dal documento relazione "*Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up*" e contro dedotta dal Proponente in quanto prescrizione che si intende riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta.

A tale proposito si richiamano le controdeduzioni al Piano di Caratterizzazione "*AREA IN ADIACENZA DELLA GRAVINA LEUCASPIDE E DELLA DISCARICA NORD-OVEST" (ID 04-06) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ARTT. 245 E 252 D.LGS. 152/06 - osservazioni al parere MiTE prot. 88027 del 14.07.2022*" alla seguente prescrizione:

La prescrizione 6 – Bersagli. *"Vista la presenza del complesso denominato "Masseria Leucaspide", i bersagli da considerare, come previsto nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (rev. 2, marzo 2008), devono essere Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale*"

Il Proponente sulla basa dell' "Altra documentazione integrativa" trasmessa, colloca lo stesso complesso denominato "Masseria Leucaspide" a circa 150 metri ad Est del sito oggetto di Piano di Caratterizzazione, e quindi evidenzia che il fabbricato in oggetto è situato ben al di fuori della suddetta "area logica di influenza", richiamando la distanza massima per un recettore *off-site* impostata di default dal software di elaborazione delle analisi di rischio (Risk-net1) pari 100 m, tenendo conto che i parametri utilizzati vengono definiti in ossequio al "*Manuale APAT - Criteri*

metodologici per l'Analisi di Rischio" del 2008; ritenendo quindi che non sussista, ai fini dell'elaborazione del modello concettuale preliminare, uno scenario di esposizione residenziale riferibile all'area *off-site* in oggetto.

Premesso che il complesso "Masseria Leucaspide" è posto ad Ovest del sito oggetto di Piano di Caratterizzazione e non ad Est come indicato dal Proponente, si evidenzia altresì che il "*Manuale APAT - Criteri metodologici per l'Analisi di Rischio*" del 2008 riporta la metodologia di calcolo dei fattori di dispersione del contaminante, in cui il potenziale ricettore *off-site* è posto lungo la direzione principale del vento, rispetto alla sorgente, per tutta la durata del periodo di esposizione e la distanza sorgente-recettore è uno dei parametri che rientra nel calcolo, insieme ad altri che determinano il fattore di trasporto (ad esempio la velocità del vento, o la classe di stabilità, o il coefficiente di dispersione). Se ne deduce che la sola distanza sorgente-recettore non può determinare l'esclusione dello scenario *off-site*. Il fatto che il valore 100 m venga impostato come valore di *default* nel software di elaborazione delle analisi di rischio (Risk-net1) non è correlabile ad una valutazione di esclusione del percorso di esposizione per il bersaglio *off-site*, bensì unicamente come un valore sito generico di impostazione che corrisponde alla distanza a cui l'applicativo calcola i contributi all'esposizione.

In merito allo scenario "Ricreativo", il Proponente adduce diverse argomentazioni al fine di assimilare le attività extra aziendali (percorsi naturalistici, ricreativi, eventi enogastronomici, banchetti nunziali, ecc…) all'attività "commerciale/industriale" della "Masseria Leucaspide", quindi non riconducibile ad uno scenario ricreativo. Anche tale assunzione non è condivisibile, in quanto il bersaglio è da intendersi quale il Soggetto fruitore del servizio.

Si valuta quindi che il modello concettuale preliminare presentato, debba prevedere gli scenari Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale per bersagli *off-site*, così come definito nel "*Manuale APAT - Criteri metodologici per l'Analisi di Rischio*" (cfr. paragrafo "*Modalità di esposizione e bersagli: criteri di stima dei fattori di esposizione")*. Si evidenzia comunque che il modello concettuale preliminare potrà essere rivalutato in funzione dei risultati ottenuti; sempre nell'ottica della scelta degli scenari di esposizione maggiormente cautelativi. Inoltre, si rammenta che qualora risultasse necessaria la formulazione della Analisi di Rischio, sarà necessario sviluppare tale analisi anche per lo scenario a destinazione d'uso (Decreto Direttoriale 269/2021).

Infine, sempre in relazione alla ricostruzione del modello concettuale preliminare, nella Relazione tecnica "Gravina Leucaspide Rev_3 – versione Mark Up" si afferma che "*sono escluse sorgenti primarie"* (pag. 48) di contaminazione; come pure che *".. Il sito oggetto di Piano non presenta sorgenti di contaminazione primaria, le indagini ambientali saranno condotte nella matrice suolo, sottosuolo e acque sotterranee..* " (pag. 50) Si evidenzia che tale affermazione è da ritenersi contestuale all'esclusione dal presente PdC dell'area in cui sono presenti il sistema di rilevati antropici e le vasche, poste al top degli stessi rilevati, utilizzate per la sedimentazione ed ispessimento di residui oleosi dello stabilimento siderurgico i cui argini sarebbero costituiti da terre e rocce da scavo e residui della produzione siderurgica, quali scorie, loppa e refrattari. La valutazione di tali elementi, che possono rappresentare sorgenti di contaminazione primaria di cui tener conto nella ricostruzione del modello concettuale è da rimandarsi a completamento della

restituzione degli esiti del programma di indagini conoscitive dell'Area rilevati “Vecchie vasche” del cd. "Piano Onofrio" condotte nell'ambito del Proc. Pen. n. 2318/13 mod. 21 RGNR n.7050/17 RG.GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

Il presente parere tecnico ISPRA è reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato esclusivamente all’emissione del provvedimento di competenza del Ministero della transizione ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 5 Settembre 2022

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA
Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

Firmato digitalmente da: MARIA SICLARI
Luogo: Roma
Data: 05/09/2022 10:54:11